

जाँचबुझ_आयोग_ऐन_२०२६

English title: Commission of Inquiry Act, 1969

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२६ । ५ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. जाँचबुझ आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५० २०५० । १२ । २९ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०२६ सालको ऐन नं. १७ । जाँचबुझ आयोगको गठन र सो सम्बन्धी अरू व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सार्वजनिक महत्वको कुरामा जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोगहरूको गठन र त्यस्तो आयोगको अधिकारको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । शरी ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबस्नेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, वस्तुतः र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । आयोग सम्झनु पर्छ । (ख) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ग) “प्रमाण” भन्नाले सरजमीन समेतलाई सम्झनु पर्छ । ३. आयोगको गठन : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको धारा १३२ को उपधारा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा न्याय परिषदसँग परामर्श लई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई वा न्यायाधीशलाई र धारा १४३ को उपधारा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई र धारा १५० को उपधारा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई खटाई आयोग गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आयोग न्यायाधीशको मात्र वा अन्य व्यक्तिसमेत रहेको हुन सक्नेछ र एकभन्दा बढी सदस्य रहेमा नेपाल सरकारले तोकिएको न्यायाधीश आयोगको अध्यक्ष हुनेछ । (२) सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्नको लागि कुनै आयोगको गठन गर्न आवश्यक देखिएमा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले एक वा एकभन्दा बढी सदस्यहरू रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्नेछ र एकभन्दा बढी सदस्यहरू रहेमा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिएको सदस्य आयोगको अध्यक्ष हुनेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरसिकेको विषयमा प्रदेश सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्ने छैन । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (३) नेपाल सरकारले आयोग गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा र प्रदेश सरकारले आयोग गठन गरेको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।

४. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । (१) आयोगले गर्नु पर्ने काम आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । (२) आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आयोगले जाँचबुझको काम सम्पन्न गरी नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । त्यस्तो आयोग गठन गर्ने नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार समक्ष आफ्नो राय सहितको प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधन द्वारा थप । (२क) आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र प्रतविदन पेश गर्न नसकेको कारण खुलाई अवधिथप गर्नको लागि आयोगले अनुरोध गरेमा आवश्यक अवधिथप हुन सक्नेछ । (३) आयोगलाई देहायका कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अदालतले पाए सरहको सबै अधिकार हुनेछ :- । (क) कुनै व्यक्तिलाई आयोगको समक्ष उपस्थित गराई बयान लनि, । (ख) कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखित पेश गर्न आदेश दनि, । (ग) प्रमाण बुझ्ने, र । (घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखित वा त्यसको नक्कल झिकाउने । (४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराउन, कुनै लिखित पेश गर्न लगाउन वा कुनै प्रमाण बुझ्न आयोगले उचित समझे बमोजिम म्याद तोक्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) मा उल्लेख भएका अधिकारहरूका अतिरिक्त आयोगले आवश्यकता अनुसार देहायका अधिकारको पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ :- । (क) जाँचबुझको विषय सम्बन्धी कुनै वस्तु वा लिखित कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भन्ने आयोगलाई विश्वास हुने कारण भएमा प्रचलित नेपाल कानूनका अधिनमा रही त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानको तलासी लनि वा कुनै राजपत्राङ्कित अधिकृतद्वारा त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानको तलासी गर्न लगाउने र फेला परेमा त्यस्तो वस्तु वा लिखित कब्जा गर्ने वा गर्न लगाउने वा त्यस्तो लिखितको पूरै वा आंशिक नक्कल लनि वा लनि लगाउने, र । (ख) खण्ड (क) र उपदफा (३) मा उल्लेख भएको अधिकारको प्रयोगसँग सम्बन्धित प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको अन्य अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने । ५. साक्षीले आयोगका समक्ष बसेको कुरा नजिका वरिद्ध

प्रमाण नलाग्ने : कुनै व्यक्तिले साक्षीको रुपमा आयोगका समक्ष बगेको कुनै कुरालाई लिएर नजिका वरिद्ध कुनै मुद्दा वा कानूनी कारबाही चलाइने छैन । त्यस्तो कुरा कुनै अर्को मुद्दामा नजिका वरिद्ध प्रमाण पनलिगाइने छैन । तर कुनै व्यक्तिले आयोगको समक्ष बगेको कुनै कुरा आयोगले सोधेको प्रश्नसँग सम्बन्धित नभएमा वा जाना जानी झुट्टा बगेको कुरा प्रमाणित भएमा सो कुराका आधारमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि नजि उपर मुद्दा वा कानूनी कारबाही चलाउन वा सो कुरा नजिको वरिद्ध प्रमाणमा लगाउन यस दफाले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । ६. आयोगको अवहेलना : यस ऐन बमोजमि गठित आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ र आयोगको अवहेलना ठहर्‍याएमा रु. ५०० । - सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

तर आयोगलाई सन्तोष हुने गरी अभ्युक्तले क्षमायाचना गरेमा नजिलाई आयोगले माफी दनि वा सजाय तोकेको भए सो सजाय माफ गर्न सक्नेछ । ७. आयोगको वधितन : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोजमि प्रतविदन पेश भएपछि वा आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकेको अवधि वा दफा ४ को उपदफा (२क) बमोजमि अवधि थपिएकोमा त्यस्तो अवधिसमाप्त भएपछि आयोग वधितन हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि आयोगको औचित्य नरहेको भन्ने मनासबि आधार वदियमान भएमा नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोगको हकमा नेपाल राजपत्र र प्रदेश सरकारले गठन गरेको आयोगको हकमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जुनसुकै बेला पनि आयोग वधितन गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सूचनामा तोकेको मिति देखि आयोग वधितन भएको मानिनेछ । ८. आयोगको कार्यवधि: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गतका नियमहरूको अधिनमा रही आयोगले आफ्नो कार्यवधि आफै व्यवस्थित गर्नेछ । पहिलो संशोधन द्वारा थप । ८क. आयोगको काम कारबाही गोप्य रहने : आयोगको सम्पूर्ण काम कारबाही गोप्य रहनेछ । तर नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सामरिक महत्त्वका वा सार्वजनिक शान्त सुव्यवस्थामा वा बहिर्नि जात जाति वा सम्प्रदायहरू बीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने तथा मतिरराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा बाहेक प्रतविदनका कुरा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिनेछ । ९. काम कारबाही बदर नहुने : आयोगको कुनै सदस्यको स्थान रक्ति रहेको वा नजि अनुपस्थिति रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाही बदर भएको मानिने छैन । १०. असल नयितले गरेकोमा बचाउ : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि असल नयितले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहीको नमित्त नेपाल सरकार, आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगको निर्देशनमा काम गर्ने कुनै व्यक्तिको वरिद्ध कुनै मुद्दा वा कानूनी कारबाही चलाइने छैन । ११. आयोगको सदस्य राष्ट्रसेवक माननि : आयोगको प्रत्येक सदस्य र आयोगले नियुक्त गरेको वा काम गर्न अर्हता दिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार नविरण ऐन, २०४९ को तात्पर्यको लागि मात्र राष्ट्रसेवक मानिनेछ । १२. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ र ती नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने छन् । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी ती नियमहरूमा खास गरी देहायका कुराहरूको व्यवस्था गर्न सकिनेछ :- । (क) आयोगका सदस्यहरूको सेवाको शर्त तोक्ने, । (ख) आयोगले यस ऐन अन्तर्गत गर्नु पर्ने जाँचबुझको सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि व्यवस्थित गर्ने, र । (ग) आयोगले प्रयोग गर्न पाउने अरू अधिकार तोक्ने ।